

ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO
EN EL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA DE PUERTO RICO
TRIBUNAL SUPERIOR
CENTRO JUDICIAL DE MAYAGÜEZ

CENTRO DE NOVIOSE DEL OESTE SE,	CIVIL NÚM. MZ2025CV00280
Parte Demandante,	SOBRE:
Vs.	COBRO DE DINERO, DECLARACIÓN
R.V.I. Incorporado, y otros	DE ESTORBO, INJUNCTION CLÁSICO
Parte Demandada.	

Solicitud de Sentencia Sumaria Parcial En Rebeldía

HONORABLE TRIBUNAL:

Comparece la co-demandada, demandante, Centro Novios del Oeste, SE, por conducto de su abogado que suscribe, y respetuosamente EXPONE y SOLICITA:

ANOTACIÓN DE REBELDÍA

1. Los Demandados en el presente caso fueron emplazados, a saber:
- a. Carmen Rodríguez Rivera, emplazada el 26 de febrero de 2025.

b. Fernando Rodríguez Cardozo, emplazado el 10 de marzo de 2025

c. Julia Margarita Rodríguez García, emplazada el 28 de febrero de 2025

d. Rosario Rodríguez Carozo, emplazado el 26 de febrero de 2025

e. Ocupante 1, cuyo nombre verdadero es Fernando Muñoz Orsini, emplazado el 25 de febrero de 2025.

f. RVI, Incorporado - por edictos que fueron publicados el 28 de marzo de 2025 habiéndose enviado copia del mismo y de la demanda a dicho demandado a Avenida Hostos, número 501 Sur, Barrio Sábalo de Mayagüez, por correo certificado con acuse de recibo el día 31 de dicho mes, según consta en autos.

g. Alba Luz Rodríguez Rivera quién es incapaz y su tutora es Natalia Rodríguez Rivera - por edictos que fueron publicados el 28 de marzo de 2025 habiéndose enviado copia del mismo y de la demanda a dicho demandado, por correo certificado con acuse de recibo el día 31 de dicho mes, según consta en autos.

h. Gilberto Rodríguez Rivera - por edictos que fueron publicados el 28 de marzo de 2025 habiéndose enviado copia del mismo y de la demanda a dicho demandado, por correo certificado con acuse de recibo el día 31 de dicho mes, según consta en autos.

i. José de Jesús Rodríguez Rivera - quién es incapaz y su tutor es Gilberto Rodríguez Rivera - por edictos que fueron publicados el 28 de marzo de 2025 habiéndose enviado copia del mismo y de la demanda a dicho demandado, por correo certificado con acuse de recibo el día 31 de dicho mes, según consta en autos.

j. Igneri Rodríguez Cardoza - - por edictos que fueron publicados el 28 de marzo de 2025 habiéndose enviado copia del mismo y de la demanda a dicho demandado, por correo certificado con acuse de recibo el día 31 de dicho mes, según consta en autos.

k. Julio Armando Rodríguez García - por edictos que fueron publicados el 28 de marzo de 2025 habiéndose enviado copia del mismo y de la demanda a dicho demandado, por correo certificado con acuse de recibo el día 31 de dicho mes, según consta en autos.

l. Pedro José Rodríguez Martínez - por edictos que fueron publicados el 28 de marzo de 2025 habiéndose enviado copia del mismo y de la demanda a dicho demandado, por correo certificado con acuse de recibo el día 31 de dicho mes, según consta en autos.

m. Natividad Rodríguez Rivera - por edictos que fueron publicados el 28 de marzo de 2025 habiéndose enviado copia del mismo y de la demanda a dicho demandado, por correo certificado con acuse de recibo el día 31 de dicho mes, según consta en autos.

n. Wilson Nadal - por edictos que fueron publicados el 28 de marzo de 2025 y por desconocerse dirección alguna se eximió del requisito de remitir copia de la demanda y del emplazamiento.

o. Awilda Acevedo Santiago - por edictos que fueron publicados el 28 de marzo de 2025 y por desconocerse dirección alguna se eximió del requisito de remitir copia de la demanda y del emplazamiento.

p. Ocupante #2, nombre ficticio con el cual se identifica a la persona que pueda tener algún interés en la casa casa identificada como #2 cuya dirección es Calle

Providencia #40B, Mayagüez - por edictos que fueron publicados el 28 de marzo de 2025 y por desconocerse dirección alguna se eximió del requisito de remitir copia de la demanda y del emplazamiento.

2. Ha transcurrido tiempo en exceso del concedido por ley y ninguno de los demandados ha comparecido en forma alguna.

3. Procede se anote la rebeldía de todos los demandados.

SOLICITUD DE SENTENCIA SUMARIA EN REBELDÍA

I. ALEGACIONES DE LAS PARTES

1. ALEGACIONES de la Parte Demandante - Las alegaciones de la parte demandante son exclusivamente las que surgen de la Demanda radicada. Las pertinentes a este escrito que se resumen a saber:

“Que los demandados Sucesiones de José Neftalí Rodríguez, compuesta por sus hijos y su viuda; la sucesión de Juana Rivera, compuesta por sus hijos; las sucesiones de Ernesto Vargas Rivera, y su esposa Ana Luisa Rodríguez, cuyas identidades se desconoce y se identifican como Sutano Vargas y Sutana Rodríguez; Wilson Nadal; Ocupante #1, hoy, Fernando Muñoz Orsini, y Ocupante #2: no son dueños ni tiene interés en las acciones de la corporación RVI, Incorporado, ni son dueños ni tiene interés en la propiedad que se describe en la Demanda.”

2. **ALEGACIONES de la Parte demandada** - No existen alegaciones de los demandados y éstos se encuentran en Rebeldía.

II. ASUNTOS LITIGIOSOS EN CONTROVERSIA

1. En lo pertinente a este escrito la controversia se limita al interés que puedan tener las personas naturales demandadas en la corporación RVI Incorporado y en el inmueble que se describe en la demanda.

2. Estando todos los demandados en Rebeldía se entienden aceptados todos los hechos bien alegados en la demanda y no hay controversia sobre ninguno de esos hechos.

III. CAUSA SOBRE LA QUE SE SOLICITA SE DICTE SENTENCIA SUMARIA

Se solicita se dicte sentencia sumaria **parcial** sobre las reclamaciones contra las personas naturales.

IV. HECHOS SOBRE LOS QUE NO HAY CONTROVERSIA

A. Los siguientes hechos fueron alegados BAJO JURAMENTO en la

Demanda y estando los demandados en Rebeldía se entienden admitidos y probados:

1. La parte demandante, es una Sociedad Especial constituida bajo las disposiciones de la Ley Num. 37 del 19 de julio de 1997(Exhibit [I](#))
2. La corporación demandada: R.V.I. Incorporado es una corporación que fue organizada bajo la ley general de corporaciones de Puerto Rico el 18 de abril de 1969 bajo el número 21,110 siendo sus incorporadores José Neftalí Rodríguez, Ernesto Vargas Marrero y Armengol Iglesias (Exhibit [II](#)), y disuelta por el Departamento de Estado de Puerto Rico (Exhibit [III](#)). Conforme surge del Certificado de Incorporación su domicilio es Avenida Hostos 501 Sur, Barrio Sábalos, Mayagüez, Puerto Rico y su agente residente era el señor Armengol Iglesias.
3. Don José Neftalí Rodríguez falleció y sus sucesión se compone, según consta del expediente del caso ante el Tribunal de Primera Instancia, Sala de Mayagüez, ISC2015-001005, por:
 - a. sus hijos; 1.María Isabel Rodríguez Rivera - quién murió y la heredan sus hermanos y sobrinos, mencionados en este Párrafo; 2. Alba Luz Rodríguez Rivera quién es incapaz y su tutora es Natalia Rodríguez Rivera; 3. Carmen Rodríguez Rivera; 4. Natividad Rodríguez Rivera; 5. Gilberto Rodríguez Rivera; 6. José de Jesús Rodríguez Rivera - quién es incapaz y su tutor es Gilberto Rodríguez Rivera; 7. Fernando Rodríguez Rivera - Murió. Los herederos son sus hijos: Fernando José Rodríguez Cardoza; Rosarito Rodríguez Cardoza; Igneri Rodríguez Cardoza; Julia Margarita Rodríguez García; Julio Armando Rodríguez García, y Pedro José Rodríguez Martínez; y 8. su esposa Awilda Acevedo Santiago.
4. Doña Juana Rivera falleció y su sucesión, se compone de: su viudo, el antes dicho José Neftalí Rodríguez, quién ya falleció. y sus hijos, los antes mencionados: 1.María Isabel Rodríguez Rivera - quién murió y la heredan sus hermanos y sobrinos, mencionados en este Párrafo; 2. Alba Luz Rodríguez Rivera quién es incapaz y su tutora es Natalia Rodríguez Rivera; 3. Carmen Rodríguez Rivera; 4. Natividad Rodríguez Rivera; 5. Gilberto Rodríguez Rivera; 6. José de Jesús Rodríguez Rivera - quién es incapaz y su tutor es Gilberto Rodríguez

Rivera; 7. Fernando Rodríguez Rivera - Murió. Los herederos son sus hijos: Fernando José Rodríguez Cardoza; Rosarito Rodríguez Cardoza; Igneri Rodríguez Cardoza; Julia Margarita Rodríguez García; Julio Armando Rodríguez García, y Pedro José Rodríguez Martínez; S

5. Don Ernesto Vargas Rivera, y su esposa Doña Ana Luisa Rodríguez, fallecieron y sus sucesiones se componen de personas cuyas identidades se desconoce y se identifican como Sutano Vargas;

6. José Neftalí Rodríguez, a la fecha de su fallecimiento no era dueño ni tenía interés en las acciones de la corporación RVI.

7. José Neftalí Rodríguez, a la fecha de su fallecimiento, no era dueño ni tenía interés en la propiedad que se describe en la Demanda.

8. A la fecha de su fallecimiento Doña Juanita Rivera no era dueña ni tenía interés en las acciones de la corporación RVI.

9. A la fecha de su fallecimiento Doña Juanita Rivera no era dueña ni tenía interés en la propiedad que se describe en la demanda.

10. A la fecha de sus respectivos fallecimiento ni Don Ernesto Vargas Rivera, ni su esposa Doña Ana Luisa Rodríguez eran dueños ni tenían interés en las acciones de la corporación RVI.

11. A la fecha de sus respectivos fallecimiento ni Don Ernesto Vargas Rivera, ni su esposa Doña Ana Luisa Rodríguez eran dueños ni tenían interés en la propiedad que se describe en la demanda.

12. Ninguna de las personas naturales demandadas es dueña ni tiene interés en las acciones de la corporación RVI.

13. Ninguna de las personas naturales demandadas es dueña ni tiene interés en la propiedad que se describe en la demanda.

14. La parte demandante es dueña de la siguiente propiedad:

a. Descripción Registral:

RÚSTICA: Solar marcado con la letra “B” en el correspondiente plano de sito en el Barrio Sábalo del término municipal de Mayagüez, Puerto Rico, con una cabida o extensión superficial de dos mil setecientos ochenta y cinco punto quinientos treinta y cinco metros cuadrados (2,785.535 m/c) equivalentes a cero

punto siete mil ochenta y siete cuerdas (0.7087 cdas.). Colindando por el NORTE, en distancia de dos alineaciones de treinta y cuatro punto doscientos cuarenta y cuatro (34.244) metros con faja de terreno a segregarse rotulada Faja Verde; por el SUR, en distancia de treinta y tres punto trescientos setenta y seis (33.376) metros con faja de terreno a segregarse para uso público marcada letra “C”; por el ESTE, en distancia de noventa y nueve punto cero catorce (99.014) metros con terrenos de José Rodríguez Segarra; y por el OESTE, en distancia de ochenta y cinco punto cuatrocientos noventa y nueve (85.499) metros con faja de terreno a segregarse marcada letra “E” inmediata a la carretera estatal dos (2) mejor conocida por Avenida Hostos.

FINCA: Número 36473 inscrita al folio 122 del tomo 1176 de Mayagüez

b. El Número de catastro de la finca descrita en el párrafo [14](#) es

259-026-002-31. Por error tipográfico el nombre del titular aparece en el CRIM como “Centro Novias”.

15. La demandada, R.V.I. Incorporado es dueña de:

a. Descripción Registral:

RÚSTICA: :Parcela de terreno en el Barrio Sábalo de Mayagüez. Tiene de cabida dos cuerdas ochenta y dos céntimos (2.82 cdas.) más o menos equivalente a una (1) hectárea, diez (10) área, ochenta y tres (83) centiáreas y setenta (70) miliáreas (11,083.70 m/c). Colinda por el NORTE, con terrenos de Nazario Rodríguez, Lope Jiménez y Antonio Ramírez Quiles; por el SUR, con el camino hoy carretera que conduce a Sábalo Gardens; por el ESTE, con la carretera insular número dos (2), Lope Jiménez y Marita Rodríguez; y por el OESTE, con la parcela expropiada destinada a carretera.

Contiene dos casas que se describen así:

--CASA de concreto armado y bloques con una fachada en viguetas de acero y techada de zinc y el frente vidriera de cristal y un alero marquesina en rejas ornamentales. Mide cuarenta y ocho pies seis pulgadas de frente, largo de cuarenta y ocho pies seis pulgadas de fondo y está dedicada a comercio.

--CASA de madera extranjera techada de zinc y con piso de hormigón que mide dieciséis pies de frente por veinticuatro pies de fondo.

Se han segregado de esta finca los siguientes solares, sin que conste descrito el remanente de la misma que totalizan de 7,765.35 metros cuadrados equivalentes a 1.9757 cuerdas lo que un cálculo matemático dejaría reducida esta finca a una cabida aproximada de 3,318.35 metros cuadrados equivalentes a 0.8443 cuerdas.

b. El número de catastro de la finca descrita en el párrafo [15](#) es

259-026-002-12

c. No obstante su descripción registral, conforme el mapa de catastro digital

(Exhibit) la finca descrita en el párrafo [15](#) colinda:

- i. Por el ESTE, con el predio perteneciente a la parte demandante y
- ii. Por el OESTE, de Sur a Norte, con terreno perteneciente a:

- (1) Sofía Enriquez Troche
- (2) Herbert Cámara Acevedo
- (3) Gil Ruiz Cancel
- (4) Terreno del Gobierno Municipal de Mayagüez
- (5) Juana Beltrán Ramos
- (6) Más terreno del Gobierno Municipal de Mayagüez
- (7) Carmen Fantauzzi Pérez
- (8) Ramón Lozada Ramos

d. Consta inscrita a favor de R.V.I. Incorporado cuya corporación adquirió el SOLAR por título de compra a José Neftalí Rodríguez y su esposa Juana Rivera, y Ernesto Vargas Marrero y su esposa Ana Rivera Rodríguez, por precio de \$40,000.00 de los cuales los vendedores reciben la suma de \$18,000.00 en ciento ochenta acciones comunes con valor a la par de \$100.00 y la diferencia, o sea, la suma de \$22,000.00 se los reservó dicha Corporación para pagar en su día la hipoteca que al momento de la compraventa gravaba esta finca y que aparece ya cancelada, según todo resulta de la Escritura número 4, otorgada en Mayagüez, el 2 de febrero de 1970, ante el Notario Edwin Toro Goyco, inscrita al folio 57 del tomo 516 de Mayagüez, finca número 5032 e inscripción séptima.

16. El Departamento de Estado de Puerto Rico canceló la corporación R.V.I. Incorporado por incumplimiento con las disposiciones de la Ley de Corporaciones.

17. JOSÉ N. RODRÍGUEZ y su esposa JUANITA RIVERA, adquirieron las dos CASAS por acta de edificación con fondos gananciales, a un costo aproximado de \$10,500.00 la primera y \$1,500.00 la segunda, o sea, un total ambas casas de \$12,000.00, compareciendo R.V.I. Incorporado, a los efectos de consentir que las casas antes descritas se inscriban el Registro a nombre de los citados esposos edificantes como parte de esta finca, según todo resulta de la Escritura número 12, otorgada Mayagüez, el 22 de febrero de 1971, ante el Notario Rigoberto Martínez Cruz, inscrita al folio 57 vuelto del tomo 516 de Mayagüez, finca número 5032 e inscripción octava.

18. Las sucesiones de José Neftalí Rodríguez y Juana Rivera son dueñas de las dos casas construidas sobre el predio perteneciente a R.V.I. Incorporado

19. Ocupante hoy, Fernando Muñoz Orsini, y Ocupante 2 no tienen título ni derecho alguno sobre el predio que se describe en el párrafo [15](#).

20. Conforme informado por Ocupante 1, Fernando Muñoz Orsini, éste paga a Wilson Nadal un canon de arrendamiento por la casa que ocupa.

21. Wilson Nadal no es dueño ni tiene título ni derecho alguno sobre el predio descrito en el párrafo [15](#).

B. Los siguientes hechos surgen de la evidencia que obra en autos:

22. Ocupante #1, hoy, Fernando Muñoz Orsini, ocupa la estructura existente en el solar de RVI, Incorporado, cuya dirección es Calle Providencia #40A. Ver declaración Jurada del emplazador.

23. La casa identificada como #2 cuya dirección es Calle Providencia #40B, se encuentra abandonada. Ver declaración Jurada del emplazador (Exhibit ?).

V. RAZONES POR LAS CUALES SE DEBE DICTAR SENTENCIA SUMARIA PARCIAL

1. ARGUMENTACIÓN

De los hechos sobre los cuales no hay controversia se desprende que las controversias relativas a los derechos de las personas naturales demandadas sobre la corporación RVI Incorporado y sobre el inmueble descrito en la demanda, debe y puede resolverse sumariamente a favor de la parte querellada, aquí compareciente. La sentencia parcial que se dicte según aquí se solicita dispondrá de todas las controversias entre la parte demandante y las personas naturales demandadas. Subsistirá la reclamación contra la corporación RVI Incorporado.

Ante la incomparecencia de los demandados, muchos de los cuales fueron emplazados personalmente, resulta evidente que procede la sentencia sumaria que por la presente se solicita.

VI. LA NORMA PARA DICTAR SENTENCIA SUMARIAMENTE

La Regla 36 de las de Procedimiento Civil dispone:

“REGLA 36. SENTENCIA DICTADA SUMARIAMENTE

Regla 36.1. ...

Regla 36.2. A favor de la parte contra quien se reclama

Una parte contra la cual se haya formulado una reclamación podrá, a partir de la fecha en que fue emplazada pero no más tarde de los treinta (30) días siguientes a la fecha límite establecida por el tribunal para concluir el descubrimiento de prueba, presentar una moción fundada en declaraciones juradas o en aquella evidencia que demuestre la inexistencia de una controversia sustancial de hechos esenciales y pertinentes, para que el tribunal

dicte sentencia sumariamente a su favor sobre la totalidad o cualquier parte de la reclamación.”

En Aponte Valentín Vs. Pfizer Pharmaceuticals, LLC, 2021 TSPR 148, 208 DPR ____, nuestro más alto tribunal reiteró las normas que aplican a las Sentencias Sumarias. Resolvió dicha superioridad:

“La Regla 36 de Procedimiento Civil de 2009, 32 LPRA Ap. V, R. 36, regula todo lo concerniente a la sentencia sumaria. El propósito de este mecanismo es disponer ágilmente de aquellos casos en los que no estén presentes hechos materiales en controversia que requieran de la celebración de un juicio en su fondo. Rivera Matos et al. v. Triple-S et al., 204 DPR 1010, 1024 (2020); Rodríguez García v. UCA, 200 DPR 929, 940 (2018); Ramos Pérez v. Univisión, 178 DPR 200, 213 (2010).

De la prueba que acompaña la sentencia sumaria debe surgir de manera preponderante que no existe controversia sobre hechos medulares del caso. Zambrana García v. ELA et al., 204 DPR 328, 341-342 (2020); Jusino et als. v. Walgreens, 155 DPR 560, 577 (2001). Por ende, cualquier duda no es suficiente para derrotar una moción de sentencia sumaria, sino que tiene que ser una que permita concluir la existencia de una controversia real y sustancial sobre hechos relevantes y pertinentes. Abrams Rivera v. E.L.A., 178 DPR 914, 932 (2010); Nieves Díaz v. González Massas, 178 DPR 820, 848 (2010); Ramos Pérez v. Univisión, supra, pág. 214.

Reiteradamente, “hemos definido que un hecho material es aquel que, de acuerdo con el derecho aplicable, puede alterar la forma en que se resuelve un caso”. Zambrana García v. ELA et al., supra, pág. 341; Meléndez González et al. v. M. Cuebas, 193 DPR 100, 110 (2015). Así pues, “[e]n ausencia de una controversia de hechos materiales, el tribunal dictará sentencia si procede en derecho”. Rivera Matos et al. v. Triple-S et al., supra, pág. 1024 (haciendo referencia a Rodríguez García v. UCA, supra, pág. 940; Savary et al. v. Mun. Fajardo et al., 198 DPR 1014 (2017)).

Por otra parte, hemos señalado que no es aconsejable dictar sentencia sumaria en casos cuyas controversias versan esencialmente sobre asuntos de credibilidad o envuelven aspectos subjetivos, como lo es la intención, propósitos mentales o negligencia. Ramos Pérez v. Univisión, supra, pág. 219. Véase, además, Soto v. Hotel Caribe Hilton, 137 DPR 294, 301 (1994). No obstante, ello no impide la utilización del mecanismo de sentencia sumaria en reclamaciones que requieren elementos subjetivos o de intención cuando de los documentos a ser considerados en la solicitud de sentencia sumaria surge que no existe controversia en cuanto a los hechos materiales. Ramos Pérez v. Univisión, supra, pág. 219; Nieves Díaz v. González Massas, supra, pág. 850.

Finalmente, al evaluar la procedencia de una sentencia sumaria, los tribunales revisores nos encontramos en la misma posición que el Tribunal de Primera Instancia. Rivera Matos et al. v. Triple-S et al., supra, pág. 1025; Meléndez González et al. v. M. Cuebas, supra, pág. 115. De encontrar que los hechos materiales realmente están incontrovertidos, nos corresponde entonces revisar de novo si el foro primario aplicó correctamente el Derecho. Rivera Matos et al. v. Triple-S et al., supra, pág. 1025; Meléndez González et al. v. M.

REMEDIO SOLICITADO

POR TODO LO CUAL: La parte demandante respetuosamente solicita de este honorable tribunal que dicte sentencia PARCIAL sumaria DECLARANDO que los demandados: Sucesiones de José Neftalí Rodríguez, compuesta por sus hijos y su viuda; la

sucesión de Juana Rivera, compuesta por sus hijos; las sucesiones de Ernesto Vargas Rivera, y su esposa Ana Luisa Rodríguez, cuyas identidades se desconoce y se identifican como Sutano Vargas y Sutana Rodríguez; Wilson Nadal; Ocupante #1, hoy, Fernando Muñoz Orsini, y Ocupante #2: no son dueños ni tiene interés en las acciones de la corporación RVI, Incorporado, ni son dueños ni tiene interés en la propiedad que se describe en la Demanda, y declarando además que por disponer dicha sentencia parcial de todas las controversias entre dichos demandados y la parte demandante, no hay impedimento alguno a que dicha sentencia parcial advenga final y firme una vez transcurridos los términos contados desde su notificación. Igualmente que se notifique dicha sentencia mediante la publicación de edictos.

EVIDENCIA DOCUMENTAL QUE SE UNE A ESTE ESCRITO

EXHIBIT NÚM	DESCRIPCIÓN
I	Escritura de Constitución de Sociedad Especial de la Demandante
II	Certificado de Incorporación de RVI Incorporado
III	Certificado de Disolución de RVI Incorporado
IV	Declaración Jurada

CERTIFICO: Que el presente escrito se radica por el sistema SUMAC y será notificado por dicho sistema a los abogados y las partes requeridas.

En Mayagüez, Puerto Rico, hoy 8 de mayo de 2025.

f/ Enrique Alcaraz Micheli
ENRIQUE ALCARAZ MICHELI
Colegiado 4218, RUA 3054
ealcarazm@alcarazabogados.net

Alcaraz & Emmanuelli, Abogados, C.S.P.
70 Calle Méndez Vigo Oeste
Condo Profesional 207
Mayagüez, Puerto Rico 00680
Tel. 787-833-6790
Fax 787-265-6595